

통 보

1. 제 목 : 국·공유개발재산 등 건물종합관리용역 과업지시서 표준화 필요
2. 소관부점 : 공공재산관리처, 국유남부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공공재산관리처와 국유남부개발처는 국·공유개발재산 등에 대한 건물 종합관리용역업체¹⁾를 선정할 경우 용역업체가 수행할 관리업무 범위, 자격조건 등 사항을 과업지시서에 담아 관리하고 있다.

한편, 공사는 2018. 12. 12. (주)◆◆◆◆◆가 설립된 이후 같은 해 12. 31. 국·공유개발재산 등에 대한 기존 건물종합관리용역 계약 9건을 (주)◆◆◆◆◆로 이관하는 등 2019. 8월말 현재 (주)◆◆◆◆◆와 16건^{2),3)}의 계약을 체결중이고, 민간업체와는 4건의 계약을 체결중이나 이중 □□□□ 등 3건⁴⁾은 향후 계약이 종료되면 (주)◆◆◆◆◆로 이관될 예정이다.

-
- 1) 「공공개발업무세칙」 제85조 제1항, 제3항에 따르면 시설물 관리업무를 관리용역업체에게 수행하도록 할 수 있으며, 관리용역업체는 입찰의 방법 혹은 수의계약의 의해 선정됨
 - 2) 경영지원실에서 (주)◆◆◆◆◆와 계약 체결하여 관리중인 지역본부 사옥 등 캠프 보유재산 10건 제외
 - 3) 홍릉 콘텐츠인재캠퍼스의 경우, 경비·시설용역 계약이 별도이나 1건으로 집계하였음
 - 4) 종전부동산인 (구)농식품공무원교육원은 향후 환경변화에 따라 관리여부가 변동될 수 있으므로 이관대상에서 제외됨

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

국가계약법 시행규칙 제49조에 따르면 계약상대방이 선정되었을 경우 과업지시서, 입찰유의서 등을 첨부하여 용역표준계약서에 의해 계약을 체결하도록 되어 있고, 기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제4조에 따르면 과업지시서는 계약서, 일반조건, 특수조건 등과 함께 상호보완의 효력을 가진다고 되어 있다.

따라서, 건물종합관리용역 대부분이 (주)◆◆◆◆◆◆와 계약을 체결하여 수행되고, 수행하는 용역 내용도 동일·유사하므로 과업지시서의 내용을 표준화하여 관리하는 것이 효율적이고 합리적이다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공공재산관리처와 국유남부개발처가 국·공유개발재산 등 건물종합관리용역을 체결한 20건의 용역계약 과업지시서에 대해 용역비 지급기한, 용역비 감액기준 등을 표본으로 점검한 결과, 용역비 지급기한을 청구일로부터 5일에서 7일까지 다르게 정하고 있고, 직원 결근시 일할 감액 기준을 ◆◆◆◆◆◆◆◆ 등 16건은 결근 3일 이상 발생시로 정하고 있는 반면, ○○○○○○○○ 등 3건은 결근 5일 이상, ■■■■■■■■은 결근 2일 이상 발생시로 다르게 정하고 있었다.

특히, 2018. 12. 31. (주)◆◆◆◆◆◆로 계약을 이관하면서 용역 근로자의 정년을 만65세로 연장하였으나 이관한 계약 9건 중 7건은 정년을 만60세로 두고 있거나 2건은 정년 관련 사항이 없는 등 [별표 3]“건물종합관리용역 과업지시서 내용”과 같이 과업지시서 내용이

사업장에 따라 다르게 되어 있어, 그 결과 사업장별로 상이한 과업지시서 내용으로 인해 민원을 야기하거나 관리에 비효율을 초래할 우려가 있다.

[소관부점 의견] 공공재산관리처와 국유남부개발처는 감사 결과를 수용하면서 과업지시서의 표준화 방안 등을 검토하여 효율적으로 건물 관리할 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

공공재산관리처장과 국유남부개발처장은 상호 협의하여 국·공유 개발재산의 건물종합관리용역과 관련하여 공통적인 사항들을 표준화하고 이를 과업지시서에 명확히 기재하여 관리하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

[별 표 3]

건물종합관리용역 과업지시서 내용(발체, 2019. 8월말 현재)

순 번	계약업 체	관리 부점	사 업 장	용역비 지급 기한	근무연령	결근 등에 대한 일할 감액 기준일자	용역직원의 복지비* 부담주체
1	“기재 생략”	공공재산 관리처 (15건)	“기재 생략”	청구일로부터 7일 이내	기재사항 없음	3일 이상 발생시	계약상대방
2				청구일로부터 6일 이내	만18세~만65세	5일 이상 발생시	계약상대방
3				청구일로부터 6일 이내	기재사항 없음	5일 이상 발생시	계약상대방
4				청구일로부터 5일 이내	만18세~만60세	3일 이상 발생시	계약상대방
5				청구일로부터 5일 이내	만18세~만60세	3일 이상 발생시	계약상대방
6				청구일로부터 5일 이내	만18세~만60세	3일 이상 발생시	계약상대방
7				기재사항 없음	기재사항 없음	2일 이상 발생시	기재사항 없음
8				청구일로부터 5일 이내	만18세~만60세	3일 이상 발생시	계약상대방
9				청구일로부터 5일 이내	만18세~만60세	3일 이상 발생시	계약상대방
10				청구일로부터 5일 이내	만18세~만60세	3일 이상 발생시	계약상대방
11				청구일로부터 5일 이내	만18세~만60세	3일 이상 발생시	계약상대방
12				청구일로부터 5일 이내	만18세~만65세	3일 이상 발생시	계약상대방
13				청구일로부터 5일 이내	만18세~만65세	5일 이상 발생시	계약상대방
14				청구일로부터 5일 이내	만18세~만65세	3일 이상 발생시	계약상대방
15				청구일로부터 5일 이내	만18세~만65세	3일 이상 발생시	계약상대방
16		국유남부 개발처		청구일로부터 5일 이내	기재사항 없음	3일 이상 발생시	기재사항 없음
17		공공재산 관리처 (3건)		청구일로부터 5일 이내	만18세~만60세	3일 이상 발생시	계약상대방
18				청구일로부터 5일 이내	만58세 미만	3일 이상 발생시	계약상대방
19				청구일로부터 5일 이내	만60세 미만	3일 이상 발생시	계약상대방
20		국유남부 개발처		청구일로부터 5일 이내	기재사항 없음	3일 이상 발생시	기재사항 없음

* 피복비, 건강검진비용 등